

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/341/2014

**शिकायतकर्ता श्रीमती वंदना श्रीवास्तव, शिक्षक नगर महावीर स्कूल के पास दुर्ग, जिला दुर्ग
विरुद्ध**

**जनसूचना अधिकारी नगर पालिका निगम रायपुर, जिला रायपुर
आदेश दिनांक 18.05.2016**

आयोग की पेशी दिनांक 04.12.2015 का कार्यवाही विवरण आयोग के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 17689 दिनांक 28.12.2015 से आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर, जनसूचना अधिकारी कार्यालय नगरपालिक निगम रायपुर एवं अपीलार्थी को प्रेषित किया गया था, जिसकी कंडिका 5 निम्नानुसार हैं :-

- (1) आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह आयोग के अपील प्रकरण क्रमांक ए-89/2011 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2013 के अनुसार शिकायतकर्ता को जानकारी रजिस्टर्ड पत्र से अपने हस्ताक्षर से उपलब्ध करावें। वह इस दायित्व को अन्य किसी अधीनस्थ नहीं सौंपें। इन्ही निर्देशों के साथ शिकायतकर्ता की शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है। जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का मामला आयोग एवं जनसूचना अधिकारी के मध्य का है, जिसका शिकायतकर्ता से आगे कोई संबंध नहीं है।
- (2) दिनांक 11.04.2013 से आज तक पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी डॉ प्रीतम मिश्रा इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत करें कि आयोग के निर्णय दिनांक 13.03.2013 का पालन उनके द्वारा क्यों नहीं किये गये तथा प्रकरण क्रमांक सी-341/2014 में कोई जवाब उनके द्वारा आयोग में क्यों प्रस्तुत नहीं करने के कारण क्यों न उनके विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत प्रतिदिन रु 250 की दर से अधिकतम 25000/- रु की शास्ति अधिरोपित की जावे तथा धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। जवाब में प्रकरण क्रमांक तथा आयोग में स्टाफ आफिसर के नस्ती प्रस्तुत करने की दिनांक का अवश्य उल्लेख करें।
- (3) दिनांक 11.04.2013 से आज तक पदस्थ रहे आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत करें कि उनके समक्ष प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा प्रकरण क्रमांक ए-89/2011 में आयोग के आदेश दिनांक 13.03.2013 तथा शिकायत प्रकरण क्रमांक 341/2014 में आयोग के पत्र क्रमांक 6459 दिनांक 29.04.2015 के पालन न करने के कारण क्यों न उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। जवाब में प्रकरण क्रमांक तथा आयोग में स्टाफ आफिसर के नस्ती

प्रस्तुत करने की दिनांक का अवश्य उल्लेख करें ।

- (4) वर्तमान आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह इस पत्र की प्रतिलिपि इस अवधि में पदस्थ रहे सभी आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर को रजिस्टर्ड एडी पत्र से या पावती प्राप्त कर प्रदाय करे तथा उनके नाम, पदस्थिति अवधि एवं वर्तमान पदस्थिति से आयोग को अवगत करावें ।
1. आयोग के उपरोक्त पत्र की कंडिका 5(4) के पालन में आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर (लोक प्राधिकारी) के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस कारण संबंधित अवधि में पदस्थ रहे निगम आयुक्त को आयोग का उपरोक्त पत्र प्रदाय नहीं किया जा सका तथा उनके नाम, पदस्थिति अवधि एवं वर्तमान पदस्थिति भी आयोग को ज्ञात नहीं हो सकी । यह आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर की लापरवाही दर्शाता है । अतः अब इनसे आगे पत्राचार करने का कोई औचित्य नहीं है ।
2. आयोग के उपरोक्त पत्र की कंडिका 5(2) के पालन में दिनांक 11.04.2013 से 04.12.2015 तक पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी डॉ. प्रीतम मिश्रा ने प्रस्तावित दांडिक कार्यवाही पर कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया, जबकि यह पत्र उनको आयोग से सीधे प्राप्त हुआ था । वह प्रकरण में दोषी हैं, जिसका पूर्ण विवरण आयोग के पत्र क्रमांक 17689 दिनांक 28.12.2015 में दर्शाया गया है ।
3. आयोग के उपरोक्त पत्र की कंडिका 5(3) के पालन में दिनांक 11.04.2015 की स्थिति में पदस्थ रहे आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर के द्वारा भी उनके प्रस्तावित दांडिक कार्यवाही पर कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि यह पत्र उनको आयोग से सीधे प्राप्त हुआ था । दिनांक 11.04.2013 से 04.12.2015 तक पदस्थ रहे आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर प्रकरण में दोषी हैं, जिसका पूर्ण विवरण आयोग के पत्र क्रमांक 17689 दिनांक 28.12.2015 में दर्शाया गया है । इनके द्वारा आयोग के निर्णय दिनांक 13.03.2013 का पालन दिनांक 04.12.2015 तक नहीं किया गया ।
4. अतः प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन तथा संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(2) के तहत आयोग के पत्र क्रमांक 17689 दिनांक 28.12.2015 की प्रति संलग्न कर लेख किया जाता है कि वह दिनांक 11.04.2013 से 04.12.2015 तक पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी डॉ. प्रीतम मिश्रा से स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें ।
5. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन को आयोग के पत्र क्रमांक 17689 दिनांक 28.12.2015 की प्रति संलग्न कर लेख किया जाता है कि वह दिनांक 11.04.2013 से 04.12.2015 तक पदस्थ रहे समस्त आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर से स्पष्टीकरण

प्राप्त कर उनके विरुद्ध आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें । प्रकरण इन्हीं निर्देशों के साथ नस्तीबद्ध किया जाता है ।

प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ आयुक्त नगरपालिक निगम रायपुर तथा जनसूचना अधिकारी नगरपालिक निगम रायपुर सूचित हों ।

सही/-
(ए.के.सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त